

1501463-51.2020.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2285694/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 14714248 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3234/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2285694 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55 - Piracicaba-SP - CEP 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1501463-51.2020.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2285694/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 14714248 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

3234/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2285694 - 02º D.P. PIRACICABA,

3234/20/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Fernando Moura de Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação penal onde o réu Guilherme Fernando Moura de Oliveira foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de reclusão de 05 anos, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, diária mínima, sem qualquer substituição da pena (fls. 241/265).

A sentença de primeiro grau foi confirmada pelo v. acórdão de fls. 357/363 que apenas suspendeu a exigibilidade da taxa judiciária que foi fixada em desfavor de Guilherme, com trânsito em julgado em 23/07/2021 (fls. 385).

Sobreveio aos autos, no entanto, decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos de Habeas Corpus nº 676832/SP, concedendo a ordem para determinar que este Juízo refaça a dosimetria da pena com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada, bem como analise a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada, de acordo com a jurisprudência daquela Corte Suprema.

Assim, passo a cumprir a determinação supra:

"O réu Guilherme não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser aplicada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em que pese entendimento contrário desta Magistrada, foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos de Habeas Corpus nº 676832.

Sendo assim, entendo que a pena deverá ser reduzida em seu grau mínimo diante da expressiva quantidade de droga apreendida e sua natureza (138 porções de cocaína), tudo levando a crer que não se trata de traficante de menor envergadura, bem como diante da repercussão social da sua comercialização: reclusão de 04 anos e 02 meses e 416 dias-multa.

Não há mais atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena, considerando o reconhecimento do privilégio, a quantidade da pena e diante da primariedade do réu, deve ser o semiaberto, de acordo com as determinações dos Tribunais Superiores.

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" (Súmula 719/STF). 3. Situação concreta em que a fixação do regime mais gravoso (fechado) na hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 5 anos de reclusão contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. (STF. HABEAS CORPUS 203.774 SÃO PAULO. RELATOR : MIN. ROBERTO BARROSO. Brasília, 16 de agosto de 2021 - grifei).

Pena final: reclusão de 04 anos e 02 meses, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR GUILHERME FERNANDO MOURA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de reclusão de 04 anos e 02 meses, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, diária mínima.

Pela quantidade de pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal) ou a suspensão da pena (artigo 77 do Código Penal).

Em razão da detração prevista no parágrafo 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, como o réu está preso há 01 ano, 02 meses e 15 dias, nos termos do artigo 112, inciso I, da Lei de Execuções Penais, já decorreu tempo de prisão processual suficiente para o reconhecimento ao direito à progressão ao regime menos gravoso, no caso, o aberto.

Em razão da detração, expeça-se alvará de soltura clausulado, a fim de que o réu aguarde o trânsito em julgado em liberdade.

Comunique-se a Vara das Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, proceda a serventia ao novo cálculo da pena de multa, intimando-se pessoalmente o réu para que comprove o pagamento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa, retificando-se a certidão de fls. 391.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e TRE.

Cumpra-se.

Intime-se.

Piracicaba, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA